

1507505-94.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... requereu a condenação do réu por roubo triplamente majorado, com base na prova dos autos.

A Defesa, em suas razões finais, apresentou requerimento de absolvição, por falta de provas para alicerçar a condenação, e subsidiariamente bateu-se pela desclassificação para furto, pelo afastamento de majorantes e pela mitigação dos rigores das penas.

É o relatório do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507505-94.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507505-94.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085218/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 23919229 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2085218 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "na madrugada de 29 de março de 2022, por volta das 2h45min, na Rua Governador Archer nº 50, Ermelino Matarazzo, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, NATHAN GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 30 e fotografado a fls. 24/26, agindo em concurso e com unidade de desígnios com agente não qualificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca, e violência, da qual resultou lesão corporal grave na vítima, enquanto a mantinha em seu poder, restringindo sua liberdade, R\$ 1.500,00 em espécie, de propriedade de R.C.T.", pelo que foi denunciado como incurso no artigo

157, § 3º, primeira parte, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Ouviu-se a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, interrogando-se o réu a final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação do réu por roubo triplamente majorado, com base na prova dos autos.

A Defesa, em suas razões finais, apresentou requerimento de absolvição, por falta de provas para alicerçar a condenação, e subsidiariamente bateu-se pela desclassificação para furto, pelo afastamento de majorantes e pela mitigação dos rigores das penas.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede em parte a pretensão punitiva.

Materialidade provada pela apreensão da faca e da chave de fenda localizadas em poder do réu, e ainda pelas declarações da vítima.

Autoria provada pela prova oral.

O réu, silente em sede policial, disse em Juízo que ingressara com seu comparsa na casa que acreditavam vazia, e estavam a vasculhar os cômodos quando o ofendido despertou e, assustado, tentou fugir pela janela. Réu e comparsa também fugiram, sem ter ameaçado ou agredido o ofendido, mas o réu foi detido na saída da casa pela guarnição policial.

A prova dos autos, porém, comprova a ocorrência de roubo.

De fato, a vítima – pese alguma limitação de comunicação por conta do idioma – esclareceu de forma suficientemente clara e segura que estava dormindo com sua filha de 18 meses, quando ouviu barulhos na casa. Pensou inicialmente que algum parente tivesse chegado, mas logo se deparou com dois ladrões. Um deles empunhava uma faca – e o ofendido foi muito categórico nessa afirmação – e, rendendo o ofendido, passaram a exigir que ele indicasse onde havia dinheiro. Seguiram revistando a casa e perguntando por dinheiro por cerca de uma hora, pegaram ao menos R\$ 500,00 que pertencia ao próprio ofendido e mais dinheiro que havia na casa. Num dado momento, temeroso por sua integridade, o ofendido tentou fugir pulando por uma janela, mas feriu o pé na queda. Os ladrões também tentaram fugir, mas um deles foi preso antes de sair da casa.

Os policiais militares, em depoimentos unívocos, mencionaram que seguiram para o local por conta de despacho passado pelo COPOM, e ali chegando perceberam um vulto de um indivíduo que fugia pelos fundos; ao contínuo, depararam-se com o réu vindo em direção ao portão e prontamente o abordaram, localizando em seu poder uma pequena faca e uma chave de fenda. A vítima surgiu mancando e foi socorrida antes de ser conduzida à delegacia.

Provas orais sólidas, firmes, harmônicas, que demonstram seguramente a autoria do roubo, quer pelas declarações da vítima – que afirmou com segurança e claramente que um dos roubadores portava ostensivamente uma faca e que houve ameaças porque exigiam a entrega de dinheiro, quer pelo encontro da faca na posse do réu em fuga. Não há dúvida quanto à identidade do roubador, eis que o réu foi detido ainda no interior do terreno, quando tentava fugir; ademais, admitiu que ingressara na residência para furtar pertences de valor, o que, se num primeiro momento até pode ser verdade, evoluiu para um roubo a partir do momento em que o réu e seu comparsa notaram a presença da vítima e armaram-se com uma faca para dissuadir o ofendido de reagir, assim perfazendo-se a conduta roubadora.

Não há, enfim, como desvalorar aprioristicamente as provas coligidas.

Vale ressaltar que a Jurisprudência já firmou entendimento de que, especialmente em matéria de roubo, a palavra da vítima assume papel importantíssimo na formação da culpa do réu, eis que não está interessada em acusar inocentes, mas em reconhecer os autores do delito. Além disso, já se decidiu reiteradamente que, em matéria de roubo, as declarações da vítima, desde que serenas, coesas e harmônicas, devem prevalecer sobre a palavra do réu.

Da mesma forma, nada indica que os policiais militares tivessem qualquer razão para mentir sobre as circunstâncias em que detiveram o acusado, e a prova material dos

autos (apreensão da faca) já confirma seus depoimentos, que de resto foram ainda corroborados pelas declarações do ofendido.

Certa, portanto, a autoria.

No mais, as agravantes estão demonstradas "quantum satis": ao menos dois os assaltantes, assim referidos pela vítima desde a fase policial (e avistados pelos milicianos), usando arma branca portada ostensivamente (e apreendida em poder do réu), tendo restringido a liberdade da vítima por pelo menos uma hora, tempo que levaram para vasculhar e revirar toda a casa, como mencionado pelo ofendido.

A propósito, vale ressaltar que a Jurisprudência já se pacificou no entendimento de que a palavra da vítima, em se cuidando de crime normalmente praticado na clandestinidade, serve perfeitamente para a prova das agravantes específicas do roubo.

Por fim, a restrição à liberdade veio demonstrada pelo fato de ter o réu e seu assecla mantido a vítima e sua filha ainda bebê sob mira de faca, enquanto rapinavam a residência, restringindo assim a liberdade da vítima por lapso estimado pelo ofendido em cerca de uma hora. Sem embargo das opiniões em contrário, entendo que a agravante existe exatamente para punir com mais rigor o roubador que se utiliza do expediente de manter o ofendido refém para efetivar a subtração pretendida, pouco importando se o lapso temporal é ou não superior ao ato de desapossamento em si. Ressalte-se que tal requisito não é exigido pelo tipo penal em comento e que o objetivo da norma é justamente a proteção da integridade psíquica da vítima.

Ademais, mesmo em roubo a residência, o desapossamento pode ser instantâneo, quando o ladrão se limita a arrebanhar dinheiro e outros pertences facilmente encontráveis e logo se evade. Aqui, porém, a casa foi toda revistada, e a vítima mantida refém, por vários minutos, a ponto de desesperar-se e tentar fugir pulando da janela do andar superior da casa, o que o ofendido somente fez depois de pedir várias vezes aos roubadores que fugissem com o dinheiro encontrado e deixassem-no e à sua filha na casa.

Suficientes, portanto, as provas para afirmar a autoria da conduta, anoto, por fim, que a lesão corporal grave anotada na denúncia (que descreve, no mais, todas as agravantes específicas) não foi provada, quer materialmente, quer pelo aspecto da autoria, já que o ofendido afirmou hoje que lesionou o pé ao pular pela janela. Passo à dosagem da pena.

As circunstâncias do crime ora tratado autorizam a fixação de pena-base além do mínimo legal: revela dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal o agente que, com desfaçatez, invade residência e saqueia o inviolável asilo íntimo do cidadão, a quem rende (e rende também uma criança de tenra idade) sob ameaças, vasculhando sua intimidade em armários. A conduta, sem dúvida, enseja reprovabilidade bem mais intensa do que a rapina de pertences pessoais de menor porte, efetivada contra passante (que, lembre-se, igualmente tipifica o roubo, mas revela conduta muito mais próxima do dolo mínimo exigido pelo tipo penal). Assim, fixo ao réu penas-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais DOZE DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes a considerar, já que a confissão foi apenas parcial.

Por fim, cuidando-se de três agravantes específicas, cabível o aumento de 3/8 às penas aplicadas, resultando, em 6 anos, 10 meses e 15 dias, e 16 dias-multa. Regime inicial fechado, único adequado às circunstâncias desfavoráveis analisadas e ao caráter hediondo da conduta roubadora com restrição à liberdade dos ofendidos. Fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público, para declarar o réu incurso nas penas do artigo 157, § 2o., inciso II, V e VII, do Código Penal, e assim CONDENAR NATHAN GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO às penas de SEIS ANOS, DEZ MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado, mais o pagamento de DEZESSEIS DIAS-MULTA.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo os critérios legais aplicáveis.

O réu está cautelarmente preso e, reforçando-se a certeza de sua culpabilidade, remanesçam íntegros os demais fundamentos - já analisados e ora reiterados - necessários para a custódia cautelar, sobretudo, ante a pena aplicada, para garantir a aplicação da lei penal, pelo que não autorizo recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Oportunamente, lance-se o nome no rol dos culpados, efetivando-se as comunicações e anotações necessárias. Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. São Paulo, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA